

瓷砖铺贴施工劳务合同

合同编号: KM20260713-002

合同签订地: 江西萍乡莲花

甲方(发包方): 江西柯美纸业有限公司

乙方(承包方): 萍乡市心运楼宇工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则,就甲方厂区瓷砖铺贴劳务施工事宜,达成如下协议,双方共同遵照执行。

一、工程概况

- 工程名称: 江西柯美纸业有限公司厂区内瓷砖铺贴劳务工程
- 工程地点: 甲方指定厂区施工区域
- 承包方式: 纯劳务包干施工(含人工、铺贴辅材、瓷砖水泥沙子等材料上楼、切割、找平、勾缝、清理、成品保护、垃圾归堆,不含瓷砖主材)
- 施工内容: 厂区地面、墙面、卫生间、楼梯踏步及平台等所有瓷砖铺贴施工,包含基层清理、砂浆找平、瓷砖切割铺贴、缝隙处理、收尾清理等全部配套劳务工作。

二、固定综合包干单价(含3%增值税专用发票)

本合同单价为固定综合包干单价,包含人工、机具、辅材、损耗、所有材料运输上楼、垃圾归堆、成品保护、安全文明施工、税费、管理费、利润、验收整改等所有费用,施工期间无论工程量增减、人工费涨跌,单价不作任何调整。

具体单价明细:

- 800×800mm及以下规格瓷砖铺贴: 32元/㎡(含卫生间地面、墙面瓷砖)
- 750×1500mm规格瓷砖铺贴: 42元/㎡
- 楼梯踏步铺贴: 32元/踏步+楼梯转角、平台地面区域按32元/㎡计取

三、工程量及结算方式

1. 工程量按甲方现场验收合格的实际铺贴面积、实际踏步数量据实结算。
2. 所有铺贴区域以现场实测实量为准。
3. 本合同无任何点工、杂工、增量签证溢价，所有配套工序均包含在对应包干单价内。

四、工期要求

1. 开工日期：以甲方现场书面通知为准
2. 竣工日期：服从甲方整体工程进度要求，乙方需高效组织人员施工，不得无故拖延。
3. 乙方逾期完工的，每逾期一天，按当期工程总价的 3‰向甲方支付违约金，逾期超 7 天，甲方有权单方终止合同、另行安排队伍施工，乙方承担全部损失。

五、质量标准及验收要求

1. 施工质量严格按照国家建筑装饰装修工程施工规范及甲方现场技术要求执行，做到平整、顺直、空鼓率达标、缝隙均匀、阴阳角方正、勾缝饱满、表面洁净。
2. 瓷砖铺贴空鼓率必须符合规范标准，单块空鼓、边角空鼓、大面积空鼓一律无条件返工，返工人工及辅料费用由乙方自行承担。
3. 施工完成后乙方自行自检，自检合格后书面申请甲方验收，验收不合格乙方须在甲方规定时间内无偿整改到位。
4. 交付后出现起翘、脱落、大面积空鼓、开裂等质量问题，乙方须免费返修。

六、双方责任

(一) 甲方责任

1. 提供施工工作面、施工所需水源、电源。
2. 提供瓷砖主材，对乙方进行技术交底、现场监督、质量验收。
3. 按合同约定及时支付劳务工程款。
4. 协调现场施工交叉作业，提供必要施工条件。

（二）乙方责任

1. 自带全套施工工具、机具、铺贴辅材，配齐熟练施工人员，保证施工质量与进度。
2. 严格遵守甲方厂区安全管理制度、文明施工规定，佩戴安全防护用品，杜绝违章作业。
3. 施工期间一切安全事故、人员摔伤、机具伤害、第三方损伤等全部安全责任、经济损失、赔偿费用由乙方全权承担，与甲方无关。
4. 负责每日工完场清，施工垃圾集中归堆，保持现场整洁。
5. 服从甲方现场管理、进度安排及质量整改指令，积极配合竣工验收。
6. 乙方施工人员劳动关系、工资发放、社保、工伤、劳务纠纷全部由乙方自行负责处理，甲方不承担任何用工责任。

七、付款方式

1. 工程整体施工完成、甲方初验合格后，双方完成实测实量对账结算。
2. 按月完成工程量进度的 80% 支付工程进度款，验收合格后甲方向乙方支付结算总工程款的 95%。
3. 剩余 5% 作为工程质量质保金，质保期满、无任何铺贴质量问题，甲方无息一次性付清。
4. 乙方需提供合规有效 3% 增值税专用发票。
5. 质保期：12 个月（自整体竣工验收合格之日起计算）。

八、安全文明施工

1. 乙方为施工安全第一责任人，全面负责施工现场人身安全、设备安全、施工安全。
2. 施工过程中造成的人身伤亡、财产损坏、厂区设施损坏、罚款处罚，全部由乙方承担。
3. 严禁酒后施工、违规登高、野蛮施工，一经发现甲方有权停工、罚款、清场。

九、违约责任

1. 乙方施工质量不合格、拒不整改、多次返工仍不达标，甲方有权扣除相应工程款、终止合同、另行施工，乙方承担全部损失。
2. 乙方擅自停工、消极施工、人员不到位造成工期延误，甲方有权追责并扣除进度违约金。

十、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同单价为最终闭口结算价，不再计取任何其他费用。
3. 双方因本合同产生争议，优先协商解决；协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。
4. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效，质保期满、款项结清后自动失效。

(以下无正文)

甲方（盖章）：江西柯美纸业有限公司
法定代表人/授权代表人：
联系电话：
签约日期：____年____月____日

乙方（盖章）：萍乡市必运楼宇工程有限公司
法定代表人/授权代表人：
联系电话：
签约日期：____年____月____日

刘新云